



PUTUSAN

Nomor 3415 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INDOSAT (PERSERO) TBK CQ. PT. INDOSAT (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PONTIANAK, diwakili oleh *Chief Legal Officer*, Reski Damayanti, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 214, Pontianak, Kalimantan Barat 78112, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., AllArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor SIP Law Firm, berkantor di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

L a w a n :

I. ICHANDORA CHIANGWIJAYA, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 6, RT 002, RW 002, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan,
berkantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CQ. PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR

CABANG PONTIANAK, diwakili oleh Pemimpin Cabang,

Kurniawan Dwi Saputra, berkedudukan di Jalan Gajah Mada

Nomor 45 A, Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78121, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Dewa Ngakan Made Atmaja Putra, S.H., dan

kawan-kawan, Para *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk., Kantor Cabang Pontianak, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), ke rekening: 0569-01-000646563 milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggung jawab mengganti dana/uang milik Penggugat, sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil:
 - Kerugian yang timbul akibat pembobolan rekening milik Penggugat, oleh oknum yang menggunakan identitas palsu Penggugat dengan jumlah seluruhnya Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian yang timbul akibat Penggugat telah berulang kali mendatangi dan atau menghubungi pihak Tergugat I dan Tergugat II via telpon, sehingga Penggugat telah mengorbankan waktu dan biaya, yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kerugian keuntungan jika uang sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), didepositokan, dengan istimasi

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, maka kerugian keuntungan sejak bulan Oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan adalah $\text{Rp}592.000.000,00 \times 2\% \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}260.480.000,00$ (dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Total kerugian materiil hingga gugatan ini diajukan sebesar $\text{Rp}592.000.000,00 + \text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}260.480.000,00 = \text{Rp}862.480.000,00$ (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng tetap membayar ganti kerugian keuntungan bunga deposito setiap bulan sebesar $\text{Rp}11.840.000,00$ (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan September 2022 hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



9. Menghukum Para Tergugat, membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat prematur (*exception dilatoria*);
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk., tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggung jawab mengganti dana/uang milik Penggugat, sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil berupa:
 - Kerugian yang timbul akibat pembobolan rekening milik Penggugat, oleh oknum yang menggunakan identitas palsu Penggugat dengan jumlah seluruhnya Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian yang timbul akibat Penggugat telah berulang kali mendatangi dan atau menghubungi pihak Tergugat I dan Tergugat II via telpon, sehingga Penggugat telah mengorbankan waktu dan biaya, yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kerugian keuntungan terhadap uang sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), didepositokan, dengan estimasi bunga moratair sebesar 6% per tahun dari jumlah uang sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terhitung sejak tanggal 23 September 2020 (sejak pembobolan) sampai putusan ini dijatuhkan yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama sehingga



perhitungannya adalah $\text{Rp}592.000.000,00 \times 6\% \times 2 \text{ tahun} =$
 $\text{Rp}71.040.000,00$ (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);

Total kerugian materiil hingga gugatan ini diajukan sebesar
 $\text{Rp}592.000.000,00 + \text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}71.040.000,00 =$
 $\text{Rp}673.040.000,00$ (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu
rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara
ini sejumlah $\text{Rp}955.000,00$ (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
secara bersama-sama masing-masing setengahnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pontianak telah
menjatuhkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 10 April 2023,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I
semula Tergugat I dan pihak Pembanding II semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
155/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 1 Februari 2023 yang dimohonkan
banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi pihak Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi pihak Pembanding I semula Tergugat I dan
Pembanding II semula Tergugat II;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pihak Pembanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum pihak Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada pihak Terbanding semula Penggugat sebagai akibat hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat yang disimpan di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., Kantor Cabang Pontianak, pihak Pembanding I semula Tergugat I sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum pihak Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum pihak Pembanding I semula Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menolak gugatan pihak Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 13 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 diajukan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 10 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2022/PN.PTK, tanggal 1 Februari 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi I;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PT.PTK, tanggal 10 April 2023;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I-Pembanding I-Termohon Kasasi I dan eksepsi Tergugat II -Pembanding II-Termohon Kasasi II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I-Pembanding I-Termohon Kasasi I dan Tergugat II-Pembanding II-Termohon Kasasi II secara tanggung renteng bertanggung jawab mengganti dana/uang milik Penggugat, sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I-Pembanding I-Termohon Kasasi I dan Tergugat II-Pembanding II-Termohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil:
 - Kerugian yang timbul akibat pembobolan rekening milik Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi, oleh oknum yang menggunakan identitas palsu Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi dengan jumlah seluruhnya Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian yang timbul akibat Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi telah berulang kali mendatangi dan atau menghubungi pihak Tergugat I dan Tergugat II via telpon, sehingga Penggugat-

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Terbanding-Pemohon Kasasi telah mengorbankan waktu dan biaya, yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Kerugian keuntungan jika uang sebesar Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), didepositokan, dengan istimasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, maka kerugian keuntungan sejak bulan Oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan adalah $Rp592.000.000,00 \times 2\% \times 22 \text{ bulan} = Rp260.480.000,00$ (dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Total kerugian materiil hingga gugatan ini diajukan sebesar $Rp592.000.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp260.480.000,00 = Rp862.480.000,00$ (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I-Pembanding I-Termohon Kasasi I dan Tergugat II-Pembanding II-Termohon Kasasi II secara tanggung renteng tetap membayar ganti kerugian keuntungan bunga deposito setiap bulan sebesar Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan September 2022 hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I-Pembanding I-Termohon Kasasi I dan Tergugat II-Pembanding II-Termohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I-Pembanding I-Termohon Kasasi I dan Tergugat II-Pembanding II-Termohon Kasasi II, secara tanggung renteng

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat-Para Pembanding-Para Termohon Kasasi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Bahwa Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I/Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 10 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 7 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat II telah mengganti kartu handpone atau Sim Card milik suami Penggugat atas permohonan pihak ketiga di gerai Indosat Kota Kasablanka pada tanggal 23 September 2020 pukul 04.51 tanpa memeriksa identitas pemohon, apakah pemohon adalah benar-benar pemilik handpone Nomor 0816220932 milik suami Penggugat, maka Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa akibat penggantian kartu handpone atau Sim Card Nomor HP 0816220932 milik suami Penggugat yang digunakan oleh Penggugat pada saat Penggugat membuka rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pontianak (Tergugat I) yang dilakukan secara illegal oleh pihak ketiga tersebut yang merupakan kecerobohan dan ketidakhati-hatian Tergugat II maka dana milik Penggugat yang disimpan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pontianak (Tergugat I) sejumlah Rp592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut hilang, maka tepat Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya dana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. INDOSAT (PERSERO) TBK CQ. PT. INDOSAT (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PONTIANAK dan Pemohon Kasasi II: ICHANDORA CHIANGWIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. INDOSAT (PERSERO) TBK CQ. PT. INDOSAT (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PONTIANAK** dan Pemohon Kasasi II: **ICHANDORA CHIANGWIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2023